

Arbeitsvertrag

zwischen

Goethe-Universität Frankfurt am Main, Stiftung des öffentlichen Rechts,
Theodor-W.-Adorno-Platz 1, 60323 Frankfurt am Main,
vertreten durch den Präsidenten,

– nachstehend als Arbeitgeberin bezeichnet –

und

wohnhaft in

geboren am

– nachstehend als studentische Hilfskraft bezeichnet –

§ 1 Vertragslaufzeit, Aufgabengebiet und Arbeitsort

- (1) Die studentische Hilfskraft wird für die Zeit vom _____ bis _____ gemäß § 6 Wiss-ZeitVG i. V. m. § 82 HHG befristet eingestellt.
- (2) Der studentischen Hilfskraft obliegt die Wahrnehmung von unselbständigen Dienstleistungen zur Unterstützung von Forschung und Lehre sowie studiennahen Dienstleistungen, die zugleich der eigenen Weiterbildung dienen.
- (3) Die studentische Hilfskraft ist verpflichtet, alle ihr übertragenen Arbeiten gewissenhaft auszuführen sowie alle Anordnungen der Vorgesetzten gewissenhaft zu befolgen, soweit sie dienstliche Belange betreffen.
- (4) Arbeitsort ist Frankfurt am Main.

§ 2 Studierendenstatus/Studienbescheinigung

- (1) Mit der Vertragsunterzeichnung erklärt die studentische Hilfskraft ausdrücklich, dass sie an einer deutschen Hochschule für ein Studium, das zu einem ersten oder einem weiteren berufsqualifizierenden Abschluss führt, immatrikuliert ist und vom Gesamtergebnis der Prüfungsleistung noch nicht schriftlich unterrichtet worden ist. Dazu hat die studentische Hilfskraft den Studierendenstatus bei Vertragsunterzeichnung, spätestens jedoch bei Beschäftigungsaufnahme sowie bei Verlängerung des Vertrages jeweils unmittelbar nach erfolgter Rückmeldung, spätestens jedoch zum Ablauf der Nachfrist der Rückmeldung unaufgefordert durch Vorlage einer aktuellen Studienbescheinigung nachzuweisen. Dies gilt auch bei Beschäftigung über das Semester hinaus. Der studentischen Hilfskraft ist bewusst, dass eine unrichtige Erklärung die Arbeitgeberin zur Anfechtung und zur fristlosen Kündigung des Arbeitsvertrages aus wichtigem Grund berechtigt.
- (2) Änderungen des Studierendenstatus (insbesondere Exmatrikulation, Urlaubssemester, schriftliche Unterrichtung vom Gesamtergebnis der Prüfungsleistung etc.) sind der Arbeitgeberin unverzüglich anzuzeigen.
- (3) Die Arbeitgeberin behält sich die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen vor, sofern ihr Nachteile auf Grund wahrheitswidriger Angaben und/oder unterlassener anzeigepflichtiger Angaben der studentischen Hilfskraft in Bezug auf den Studierendenstatus entstehen.

§ 3 Erklärung zu Stipendien

- (1) Die studentische Hilfskraft versichert ausdrücklich, dass sie zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses kein Stipendium bezieht, welches in einem inhaltlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit diesem Arbeitsverhältnis steht. Der studentischen Hilfskraft ist bewusst, dass eine unrichtige Erklärung die Arbeitgeberin zur Anfechtung und zur fristlosen Kündigung des Arbeitsvertrages aus wichtigem Grund berechtigt.
- (2) Die studentische Hilfskraft verpflichtet sich, vor Antrag zur Vergabe eines Stipendiums die Vereinbarkeit mit der Tätigkeit als studentische Hilfskraft mit der zuständigen Stelle der Abteilung Personalservices abzuklären.
- (3) Die Arbeitgeberin behält sich die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen vor, sofern ihr Nachteile auf Grund wahrheitswidriger Angaben und/oder unterlassener anzeigepflichtiger Angaben der studentischen Hilfskraft über den Erhalt von Stipendien entstehen.

§ 4 Arbeitszeit

- (1) Die studentische Hilfskraft verpflichtet sich zur Erbringung einer regulären monatlichen „Soll-Arbeitszeit“ in Höhe von _____ Stunden, ausschließlich der Pausen.
- (2) Die studentische Hilfskraft ist verpflichtet bei dienstlicher Notwendigkeit im Rahmen der Regelungen des § 6 dieses Arbeitsvertrages auch über die reguläre monatlichen „Soll-Arbeitszeit“ hinaus Arbeitsleistung zu erbringen.
- (3) Die konkrete Festlegung der Lage der Arbeitszeit erfolgt durch den/die jeweilige/n Vorgesetzte/n. Darüber hinaus und ergänzend finden die Regelungen des ArbZG Anwendung.
- (4) Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswärtigen Geschäftsort als Arbeitszeit. Die Vertragspartner sind sich einig, dass Reisezeiten außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit der Hilfskraft nicht vergütet werden, sofern der gesetzliche Mindestlohn erreicht wird. Wird der gesetzliche Mindestlohn nicht erreicht, erhält die Hilfskraft in dem betreffenden Monat eine Gesamtvergütung für die genannten Reisezeiten in der Höhe der Differenz des tatsächlich erzielten Arbeitsentgelts und des gesetzlichen Mindestlohns.

§ 5 Vergütung

- (1) Auf Grundlage der in § 4 Absatz 1 vereinbarten regulären monatlichen „Soll-Arbeitszeit“ erhält die studentische Hilfskraft ein verstetigtes monatliches Arbeitsentgelt. Die Stundenvergütung beträgt **14,11 Euro (€)**.
- (2) Mit einem Bachelor-Abschluss oder für Studiengänge ohne Bachelor-Abschluss mit erfolgreich abgeschlossenen 6 Fachsemestern bzw. abgeschlossener Zwischenprüfung und 2 Semestern erfolgreichen Studiums erhöht sich die Stundenvergütung auf **15,29 Euro (€)**. Die studentische Hilfskraft hat hierzu der zuständigen Stelle der Abteilung Personalservices einen entsprechenden Nachweis vorzulegen.
- (3) Die Vergütung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahltag) für den laufenden Kalendermonat auf ein von der studentischen Hilfskraft benanntes Konto innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen Union.

§ 6 Arbeitszeitkonto

- (1) Für die studentische Hilfskraft wird ein Arbeitszeitkonto im Sinne des § 2 Absatz 2 Mindestlohngesetz (MiLoG) für monatliche Abweichungen zwischen der individuell im Monat geleisteten Arbeitszeit gegenüber der arbeitsvertraglich vereinbarten monatlichen „Soll-Arbeitszeit“ (Zeitdifferenzen) geführt. Ausgangspunkt hierfür ist die in § 4 Absatz 1 dieses Arbeitsvertrages vereinbarte reguläre monatliche „Soll-Arbeitszeit“.
- (2) Etwaige, im Monat über die vereinbarte reguläre monatliche „Soll-Arbeitszeit“ hinaus geleisteten Arbeitsstunden („im Folgenden als „Mehrarbeitsstunden“ bezeichnet) sind monatlich auf dem Arbeitszeitkonto als „Plusstunden“ zu erfassen. Die „Mehrarbeitsstunden“ sind innerhalb von zwölf Kalendermonaten nach ihrer monatlichen Erfassung durch bezahlte Freizeitgewährung oder Auszahlung der vereinbarten Stundenvergütung auszugleichen. Grundsätzlich soll primär ein Ausgleich durch bezahlte Freizeitgewährung erfolgen.
- (3) Soweit der Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn bereits durch Zahlung des verstetigten monatlichen Arbeitsentgelts erfüllt ist, kann ein Ausgleich der auf dem Arbeitszeitkonto im Monat der Ableistung eingestellten „Mehrarbeitsstunden“ auch nach Ablauf von zwölf Kalendermonaten nach ihrer Erfassung erfolgen.
- (4) Die auf das Arbeitszeitkonto eingestellten monatlichen „Mehrarbeitsstunden“ dürfen jeweils 50 Prozent der in § 4 Absatz 1 dieses Arbeitsvertrages vereinbarten regelmäßigen monatlichen Soll-Arbeitszeit nicht übersteigen. Über die 50%-Grenze hinausgehende „Mehrarbeitsstunden“ dürfen nicht erbracht werden.
- (5) Unter Einhaltung der in § 6 Absatz 3 dieses Arbeitsvertrages genannten Grenzen kann die arbeitsvertragliche Höchstarbeitszeit während der Vorlesungszeit maximal 80 Stunden im Monat und während der vorlesungsfreien Zeit bis zu 120 Stunden im Monat betragen. Bestehen mehrere Arbeitsverhältnisse, so darf die Summe der geleisteten Arbeitszeiten aller mit der Arbeitgeberin bestehenden Arbeitsverhältnisse die in Satz 1 genannten Grenzen nicht überschreiten.
- (6) Das höchstmögliche Zeitguthaben des Arbeitszeitkontos beträgt 200 „Mehrarbeitsstunden“, darüber hinaus dürfen keine „Mehrarbeitsstunden“ erbracht werden.
- (7) Die maximale, in den nächsten Monat übertragungsfähige Zeitschuld („Minuszeitguthaben“) beträgt insgesamt 20 Prozent der arbeitsvertraglich vereinbarten „Soll-Arbeitszeit“. Weist das Arbeitszeitkonto eine Zeitschuld zu Lasten der studentischen Hilfskraft aus, stellt das negative Zeitguthaben einen Lohnvorschuss des Arbeitgebers dar, welchen die studentische Hilfskraft spätestens bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses auszugleichen hat.

- (8) Etwaige bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf dem Arbeitszeitkonto verbleibende und nicht mehr durch Freizeitausgleich abbaubare Arbeitsstunden werden in dem auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses folgenden Kalendermonat ausgezahlt. Hierzu hat die studentische Hilfskraft den aktuellen Stand des Zeitguthabens durch eine vom Vorgesetzten gegengezeichnete Kopie des letzten Arbeitszeitkontoauszuges bei der zuständigen Stelle der Abteilung Personalservices vorzulegen.
- (9) Der Abbau von Zeitguthaben erfolgt nach Rücksprache mit der/ dem (Fach-)Vorgesetzten über die Einstellung von „Minusstunden“, d.h. Unterschreitungen der regelmäßigen monatlichen „Soll-Arbeitszeit“. „Minusstunden“ können monatlich maximal bis zum Erreichen der regelmäßigen monatlichen „Soll-Arbeitszeit“ in das Arbeitszeitkonto eingestellt werden. Beim Abbau von Zeitguthaben hat stets eine Verrechnung der am ältesten eingestellten „Mehrarbeitsstunde“ zu erfolgen [„First-In-First-Out-Prinzip“].
- (10) Dem Abbau von Zeitguthaben auf dem Arbeitszeitkonto dürfen keine dienstlichen Gründe entgegenstehen.
- (11) Die studentische Hilfskraft ist verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit spätestens bis zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen (vgl. § 17 Absatz 1 MiLoG) und sämtliche von ihr einzeln gegenzuzeichnenden Aufzeichnungen der Arbeitgeberin (Einsatzbereich) auszuhändigen. Die Arbeitgeberin stellt hierzu eine Aufzeichnungsmöglichkeit in schriftlicher und/oder elektronischer Form bereit.

§ 7 Verschwiegenheitsklausel

- (1) Die studentische Hilfskraft verpflichtet sich, über alle ihr im Rahmen ihrer Tätigkeit zur Kenntnis bekannt gewordenen dienstlichen Angelegenheiten, insbesondere Geschäfts- und Dienstgeheimnisse, Stillschweigen zu wahren. Diese Geheimhaltungspflicht dauert auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses fort.

§ 8 Nebenbeschäftigung

- (1) Die studentische Hilfskraft erklärt ausdrücklich, dass sie derzeit in keinem weiteren (geringfügigen) Beschäftigungsverhältnis steht bzw. dass bei mehreren bestehenden (geringfügigen) Beschäftigungsverhältnissen die Zusammenrechnung insgesamt nicht zu einer Überschreitung von 20 Stunden Wochenarbeitszeit führt.
- (2) Vor Aufnahme jeder weiteren entgeltlichen Tätigkeit -darunter sind auch entgeltlich vergütete Praktika zu rechnen- oder deren Änderung ist die Arbeitgeberin von der studentischen Hilfskraft rechtzeitig vorher schriftlich in Kenntnis zu setzen. Darüber hinaus ist der Fragebogen zur Beurteilung der Sozialversicherungspflicht entsprechend anzupassen und bei der zuständigen Stelle der Abteilung Personalservices einzureichen.
- (3) Die Aufnahme weiterer Beschäftigungen oder deren Änderung kann zu einer umfassenden Sozialversicherungspflicht auch dieses Arbeitsverhältnisses führen. Die Arbeitgeberin behält sich die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen vor, sofern ihr Nachteile auf Grund wahrheitswidriger Angaben und/oder unterlassener anzeigepflichtiger Angaben der studentischen Hilfskraft über das Bestehen weiterer (geringfügiger) Beschäftigungen entstehen.

§ 9 Urlaub

- (1) Der Urlaubsanspruch richtet sich nach den geltenden gesetzlichen Regelungen.

§ 10 Beendigung des Arbeitsverhältnisses

- (1) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des in § 1 genannten Tages.
- (2) Die ersten drei Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis gemäß § 622 Absatz 3 BGB, § 15 Abs. 3 TzBfG mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.
- (3) Nach Ablauf der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis gemäß § 622 Abs. 1 BGB, § 15 Abs. 3 TzBfG ordentlich mit einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Die verlängerten gesetzlichen Kündigungsfristen, die § 622 Absatz 2 BGB für die Arbeitgeberin bestimmt, gelten in der Folge auch für eine Kündigung durch die studentische Hilfskraft.
- (4) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung (§ 626 BGB) bleibt unberührt.
- (5) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses bedarf der Schriftform.

§ 11 Allgemeine Bestimmungen

- (1) Änderungen des Personenstandes oder der Anschrift sind der Arbeitgeberin unverzüglich und un-
aufgefordert anzuzeigen. Mitteilungen der Arbeitgeberin an die von der studentischen Hilfskraft
zuletzt angegebene Anschrift gelten als zugegangen.
- (2) Die studentische Hilfskraft ist mit der Verarbeitung und Speicherung ihrer personenbezogenen
Daten einverstanden.
- (3) Auf das Arbeitsverhältnis findet § 616 BGB keine Anwendung.
- (4) Kann die studentische Hilfskraft auf Grund gesetzlicher Vorschriften von einem Dritten Schaden-
ersatz wegen des Verdienstaufschlags beanspruchen, der ihr durch Arbeitsunfähigkeit entstanden ist,
tritt sie ihre Ansprüche auf Schadenersatz insoweit an die Arbeitgeberin ab, als diese der studen-
tischen Hilfskraft Entgelt einschließlich sonstiger Leistungen fortgezahlt hat.
- (5) Die studentische Hilfskraft wird darauf hingewiesen, dass sie bei Ausübung einer Beschäftigung
nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB IV oder § 8a i.V.m. § 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB IV die Befreiung
von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 6 Absatz 1b SGB VI
durch schriftliche Erklärung gegenüber der Arbeitgeberin beantragen kann. Die Befreiung von der
Versicherungspflicht kann bei mehreren geringfügigen Beschäftigungen nur einheitlich erklärt
werden und ist für die Dauer der Beschäftigungen bindend.

§ 12 Ausschlussfristen

Alle Ansprüche aus oder in Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht inner-
halb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit gegenüber der anderen Vertragspartei in
Textform geltend gemacht werden. Dies gilt nicht für Ansprüche beider Parteien, die auf Handlungen
wegen Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit der jeweils anderen Partei und ihrer Erfüllungsgehilfen be-
ruhen, ferner nicht für Ansprüche der studentischen Hilfskraft für Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie auf den gesetzlichen Mindestlohn. Über den gesetzli-
chen Mindestlohn hinausgehende Vergütungsansprüche unterliegen hingegen der vereinbarten Aus-
schlussfrist. Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für
später fällige Leistungen aus.

§ 13 Schlussbestimmungen

- (1) Die Parteien sind sich einig, dass keine über den Wortlaut dieses Arbeitsvertrages hinausgehenden
schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen oder Nebenabreden getroffen wurden und dass die
vorstehenden Regelungen die getroffenen Vereinbarungen im Hinblick auf das Arbeitsverhältnis
vollständig und erschöpfend wiedergeben.
- (2) Änderungen und Ergänzungen dieses Arbeitsvertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. Dies gilt auch für die Änderung dieses Schriftformerfordernisses. Die Wirksamkeit individu-
ell ausgehandelter Vertragsabreden (§ 305b BGB) bleibt hiervon unberührt.
- (3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Arbeitsvertrages sich als unwirksam erweisen, so berührt
dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder
zur Ausfüllung eventueller Lücken dieses Arbeitsvertrages soll eine angemessene Regelung treten,
die dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien nach ihrer wirtschaftlichen Zwecksetzung
erkennbar gewollt haben.
- (4) Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung des Arbeitsvertrages.
- (5) Auf die beigefügte Selbstverpflichtung wird hingewiesen.

Frankfurt am Main, den _____

Studentische Hilfskraft

Der Präsident
Abteilung Personalservices
im Auftrag